

0000411-24.2015.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 402/2014 - Delegacia de Polícia de Jaboticabal, 3008/2014 - Delegacia de Polícia de Jaboticabal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Aparecido Donizete Iglesias e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000411-24.2015.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000411-24.2015.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 402/2014 - Delegacia de Polícia de Jaboticabal, 3008/2014 - Delegacia de Polícia de Jaboticabal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Aparecido Donizete Iglesias e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

João Aparecido Donizete Iglesias, Welinton Fagner Escobar e Luiz Eduardo de Oliveira Lima, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV c.c artigo 29, com a incidência do §1º do art. 155, todos do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de 2014, em horário incerto, porém, no período noturno, em residência situada na Rua Salvador Turco, nº420, bairro Jardim Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, os acusados, atuando em concurso de agentes e com unidades de desígnios, subtraíram para eles, durante repouso noturno, o veículo GM/Corsa ST, tipo camionete, modelo 1999, cor prata, placa CRF-0669-Cajobi/SP, avaliada em R\$10.000,00 (dez mil reais), de propriedade da vítima Carlos Roberto Pereira de Souza.

A denúncia de fls. 1-d/3-d foi recebida em 23 de abril de 2015 (fl. 163) e ratificada dia 22 de maio de 2019 (fl. 357).

O réu João Aparecido Donizete Iglesias foi citado (fl. 215) e ofereceu resposta à acusação (fls. 299/301).

O réu Welinton Fagner Escobar foi citado (fl. 186) e ofereceu resposta à acusação (fls. 294/296).

O réu Luiz Eduardo de Oliveira Lima foi citado (fl. 222) e ofereceu resposta à acusação (fl. 343).

Durante a instrução processual, foi colhida prova oral e, ao final, os acusados foram interrogados.

Ao final, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público requereu às fls. 535/538 a improcedência da ação com a consequente absolvição de todos os acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

A Defesa de João Aparecido postulou às fls. 542/544, em síntese, pela absolvição diante da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório.

A Defesa de Welinton postulou às fls. 546/548, em síntese, pela absolvição diante da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório.

A Defesa de Luiz Eduardo postulou às fls. 556/559 e 561/563, em síntese, pela absolvição diante da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, de acordo com o artigo 386, inciso VII do CPP.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A prova oral colhida em audiência ofereceu o seguinte delineamento:

A vítima Carlos Roberto Pereira de Souza, disse que possui um terreno onde guarde seu veículo Corsa, objeto deste furto; disse que no dia seguinte quando foi até o local se deu conta de que seu carro havia sido furtado e por isso registrou um boletim de ocorrência; disse que posteriormente seu veículo foi encontrado depois da prática de um roubo.

A testemunha Antônio Petrassi Neto, vítima do crime de roubo, através da Carta Precatória de fls. 466/468, disse que estava em seu caminhão carregando açúcar quando observou três indivíduos chegarem em um Corsa prata, estes pularam na cabine e anunciaram o assalto; disse que as três pessoas estavam com o rosto descoberto e por isso reconheceu o acusado como autores do roubo.

A testemunha Marcos Vinícius de Paula, Policial Militar, através da Carta Precatória de fls. 512/516, disse que efetuou a prisão em flagrante dos acusados referente ao crime de roubo; disse que os acusados, após a ação criminosa, empreenderam fuga pelo mato, mas logo após iniciou-se os patrulhamentos, sendo que o veículo Corsa de cor prata foi encontrado em um posto; disse que ficaram aguardando para ver se os indivíduos voltavam para buscar o carro; disse que os réus foram detidos, mas em um carro que era de propriedade de um deles; disse que a vítima do roubo reconheceu os acusados como autores dos fatos; disse que na época não havia nada de ilícito em relação ao Corsa, conforme as buscas realizadas.

através da placa identificadora, mas posteriormente ficou sabendo por auto que o veículo era produto de furto.

Em interrogatório, o acusado João Aparecido Donizete Iglesias negou os fatos descritos na denúncia, bem como negou a prática do roubo em que o veículo foi utilizado. Inclusive afirmou que quem dirigia o carro no dia do furto era o acusado Welinton.

Em interrogatório, o acusado Welinton Fagner Escobar negou os fatos descritos na denúncia e afirmou que o carro era do filho da vítima, que era seu cunhado.

Em interrogatório, o acusado Luiz Eduardo de Oliveira Lima negou os fatos descritos na denúncia, inclusive a prática do roubo supramencionado. Disse que conhecia João por este lhe vender açúcar e Welinton por ter emprestado seu carro.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva não restou demonstrada.

De acordo com o que se extrai dos elementos de prova advindos da fase investigatória restam muitas dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de furto. Vez que a própria vítima admitiu que posteriormente seu filho teria confessado a subtração do veículo para o crime de roubo, sem envolver qualquer um dos acusados no furto da res furtiva.

Foi ventilado pelos corréus que o filho da vítima era quem utiliza o carro, inclusive a ausência de qualquer arrombamento ou escalado no imóvel que o carro se encontrava indica que, provavelmente, alguém que tivesse acesso às chaves tenha retirado o automóvel de lá.

Diante destes fatos, não há provas suficientes de que os réus sejam autores do furto, o fato de terem sido apreendidos usando o carro no crime de roubo não permite a conclusão de que estes o tenham furtado da vítima previamente. Além disso, percorre incerteza inclusive na materialidade do delito em tela, vez que não se pode ter certeza se o filho da vítima furtou ou apenas se apossou do veículo para praticar o crime.

A instrução probatória não impõe a condenação. Por este motivo, diante da insuficiência do conjunto probatório e das dúvidas deixadas em relação a materialidade e autoria do delito, através das provas colhidas em Juízo, sobre o crivo do contraditório, absolvo o réu com fundamento no princípio do in dubi pro reu e artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para o fim de absolver João Aparecido Donizete Iglesias, Welinton Fagner Escobar e Luiz Eduardo de Oliveira Lima das sanções do artigo 155, §4º, inciso IV c.c artigo 29, com a incidência do §1º do art. 155, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII da Lei adjetiva Penal.

Defiro o recurso em liberdade, pois os réus responderam a todo o processo solto e a pena imposta não coaduna com a prisão.

Expeça-se certidão de honorários aos defensores (as) nomeados (as) pelo convênio (fls. 287 e 288).

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado: comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Jaboticabal, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA